

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3967/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย ทินกร ทักษิณ สิทธิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297

จำเลยใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรตีผู้เสียหายที่ศีรษะหลายที่ มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้านซ้ายยาว 5 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตร ซึ่งได้ความจากแพทย์ ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลของผู้เสียหายว่าไม่ทำให้ถึงตายและกะโหลกศีรษะไม่แตก แสดงว่าจำเลยไม่ได้ตีโดยแรง เมื่อผู้เสียหายล้มลงมุด ศีรษะเข้าไปใต้รถเข็น จำเลยลากพาผู้เสียหายเพื่อให้ออกมา แต่มีคนร้องห้าม จำเลยก็หยุด แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เหล็กท่อนขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ตีศีรษะและแขนผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย เพียงแต่ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297(8), 83 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 2
มีกำหนด 6 เดือน คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 4 เดือนข้อหาอื่นให้ยก ริบของกลาง

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 83 จำคุกคนละ 12 ปี คำ
ให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุกคนละ 8 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองจะมีความ
ผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่เห็นว่าตามพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่
ตีบผู้เสียหายล้มลงผู้เสียหายลุกหนีไม่ทันจึงต้องยกแขนซ้ายขึ้นรับขณะถูกจำเลยที่ 1
ตี จำเลยที่ 2 จึงเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้เสียหายและท่อเหล็กของ
กลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ที่จำเลยที่ 1 ใช้ตีผู้

เสียหายที่ศีรษะหลายที่ มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้านซ้ายยาว 5 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตรซึ่งแพทย์ผู้ตรวจชั้นสูตรบาดแผลของผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ไม่ทำให้ถึงแก่ความตายและกะโหลกศีรษะไม่แตก แสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตีโดยแรงเมื่อผู้เสียหายล้มลงครั้งหลังและมุดศีรษะลงใต้รถเข็น แม้จำเลยที่ 1 จะลากพาผู้เสียหายเพื่อให้ออกมาแต่มีคนร้องห้ามจำเลยที่ 1 ก็หยุด แสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>